

造作伤法医活体检验 3 例

刘子豪¹, 杨怡², 邓伟年¹, 赵小红¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北武汉, 430030; 2. 武汉市公安局汉阳分局, 湖北武汉, 430050)

【关键词】法医临床学; 创伤与损伤; 造作伤; 鉴别

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2019)05-0515-02

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.05.026

部分被鉴定人为达到自己的目的, 采用各种造作伤干扰法医鉴定, 对此要求法医在检验及鉴定时应具有敏锐的辨别能力。本文总结法医活体检验中的 3 例造作伤, 并结合国内外文献讨论损伤形成机制及法医学鉴别要点。

1 案例

例 1 某男, 37 岁。自诉在家劈柴时, 双手持长柄砍柴铁斧(图 1a)不慎将位于身体前方的右足第 4、5 趾砍伤, 该砍柴铁斧的斧刃不甚锐利。急诊查体: 右足第 4、5 趾自根部完全离断, 近节趾骨残端外露, 创面污染重; 足正位 X 线片示右足第 4、5 趾部分近节趾骨缺如。6 月后申请法医鉴定, 检查见右足第 4、5 趾自根部处缺失, 残端较整齐, 创面愈合较好, 第 5 趾残端有厚痂形成, 两趾趾蹼未见损伤(图 1b); 复阅 X 线片见右足第 4、5 趾近节趾骨远端横形离断, 部分近节趾骨残存, 其中右足第 4、5 趾残端长度分别为 0.92cm、0.85cm, 距离 1.89cm, 成角 22.5°, 离断面不在同一平面(图 1c)。根据上述损伤特点, 认为其右足第 4、5 趾离断伤由斧刃一次斜劈不能形成, 考虑为造作伤, 不参与评定。

例 2 某男, 53 岁。自诉因纠纷被他人用断裂的木质锹柄断端划伤右面部, 急诊查体: 右颧部有一长约 3.8 cm 的创口, 创缘不整齐。次日到法医门诊, 检验见右颧部 3.8 cm 纵行创口, 创角较尖锐, 创缘呈类锯齿状, 不伴挫伤带, 创口略哆开, 创腔

内有新鲜出血, 未见组织间桥, 创周组织稍肿胀(图 2a), 行损伤照相但未做损伤程度鉴定。伤后 6 年申请法医鉴定, 在右颧部见一纵行条状瘢痕, 其中部为 3.5 cm 长、边缘略呈锯齿状, 其上下两端分别见 0.8 cm、1.2 cm 细小表浅的线状瘢痕(图 2c)。根据上述损伤特点, 认为被鉴定人右颧部损伤符合锐器伤特征, 目前遗留面部条状瘢痕长度为 3.5 cm, 依据《人体损伤程度鉴定标准》第 5.2.5.b) 款之规定, 评定其损伤程度为轻微伤; 上下两端表浅线状瘢痕考虑为首次外伤后造作伤行为所致, 不参与评定。

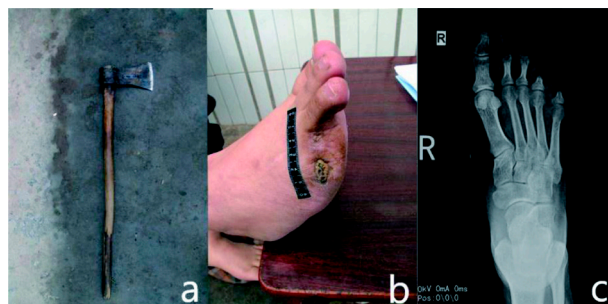


图 1 a 被鉴定人自述致伤工具; b 被鉴定人右足; c 右足第 4、5 趾近节趾骨远端缺失



图 2 a 伤后次日右面部创口; b 伤后 6 年右面部瘢痕

例 3 某女, 25 岁。自诉值夜班时与行窃歹徒搏斗, 被对方用铁质传动杆(长 33cm、重 1.75kg

【基金项目】“十三五”国家重点研发项目资助(2016YFC0800701);

【作者简介】刘子豪, 男, 法医学专业本科生。E-mail: 1170522579@qq.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 主要从事法医病理学、法医毒理学研究。Email: zhouyiwu@hust.edu.cn

类似铁锤状物体,图 3a)猛击头部、腰背部后昏迷,随后被同事急送卫生院,查体:头部创口出血,左眼眶肿胀青紫,诊断 1 级颅脑损伤、多处软组织挫伤。7d 后行法医损伤鉴定,见左眼眶肿胀青紫;左额结节发际处见条状裂创,外缝 5 针,创口愈合,创缘不整,无表皮剥脱和皮下出血;右顶结节处见一 2.0cm 表浅条状挫裂伤伴痂皮附着,边缘不整,较平坦(图 3b);左肩胛见一 8.0cm 红褐色条带状皮下出血伴表皮剥脱,其宽度一致,边缘整齐,较平坦(图 3c);右腰背区隐约见 3 处平行分布的中空性皮下出血,均始于正中部斜至右腋后线(图 3d)。在传动杆铁沟内见大量含毛根头发,经检验为伤者头发。根据上述损伤特点,认为被鉴定人所受损伤程度较轻,且由单一铁质传动杆无法形成上述全部损伤,与其自诉被铁质传动杆猛击头部及腰背部五、六分钟所形成的损伤特征不相符,考虑为造作伤。



图 3 a 遗留现场的铁质传动杆; b 头部损伤; c 左肩部条带状皮下出血(白箭头)及腰背部中空性皮下出血(黑箭头); d 腰背部中空性皮下出血放大照片(黑箭头)

2 讨论

为达到一定的目的,自己或授意他人运用物理的、化学的、生物的方法造成自身的损伤,称为造作伤^[1]。在法医实践中,造作伤的鉴定日益增多^[2]。机械性损伤形成的造作伤在法医鉴定中最为常见,致伤工具多为锐器,钝器较少见,且绝大部分是自己亲手造成^[3]。被鉴定人在造作伤后对于损伤过程说明常过于详尽^[4]。被鉴定人在实施造作伤前多已熟悉《人体损伤程度鉴定标准》或其它相关法律条文,在能

忍受的痛苦及损伤范围内自己或委托他人完成造作伤,期望达到最佳性价比^[5]。

骗保者通过模拟一个事故来获得一个或多个保险公司的赔款,通常骗保人会选择切除身体不太重要的组织,尤其手指或手掌,使用的工具通常为锐器,如斧头、圆锯或链锯^[6]。

对于机械性损伤所致的造作伤的法医鉴定,应注意以下几点。①被鉴定人是否有特殊的目的,比如,索赔、工伤待遇、立功受奖、保险等。如例 1 中被鉴定人,伤前曾购买巨额保险,且为近期购买,其收入与每年保费支出明显不符。因此案情调查对于造作伤的法医学鉴定必不可少。②造作伤者了解人体伤情鉴定标准或其他相关法律条文,以伪造轻伤多见,如例 1 和例 2,偶有伪造超出常理之外严重损伤,应高度警惕。③法医鉴定机构应重视伤后及时依法取证及鉴定资料的保管,尤其视频、影像资料的保存,以便重新鉴定或再次鉴定时进行比对,例 2 因伤后及时拍摄了照片且保留有第一次鉴定时未缝合创口照片,经过对比获得准确的鉴定。④造作伤者陈述受伤经过,常常前后不一、相互矛盾,因此需反复询问其受伤经过,常可发现疑点。⑤法医工作中需掌握损伤时间、致伤工具推断方法及经验,仔细观察创口的形态特点、愈合程度,与所诉的伤口愈合及致伤工具及是否一致。

参考文献

- [1] 刘文. 法医临床学 [M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2002: 186-188.
- [2] Subba S H, Binu V S, Menezes R G, et al. Pattern and trend of deliberate self-harm in Western Nepal[J]. J Forensic Sci, 2010, 54(3): 704-707.
- [3] 王治民, 裴军昌. 根据创口形态及成伤机制分析损伤性质 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2003, 18(5): 306-307.
- [4] 高先泽. 造作伤法医学鉴定 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2010, 25(1): 65.
- [5] 景虎. 延长创口造作伤 2 例 [J]. 法医学杂志, 2003, 19(2): 115.
- [6] Schmidt U. Sharp force injuries in "clinical" forensic medicine[J]. Forensic Sci Int, 2010, 195(1/3): 1-5.

(收稿日期: 2018-10-31)